

企业发票、报销与异常支出 分类框架与 20 案例样稿

供结构、案例深度、法条引用和处理逻辑审核

评审版本：V0.1 政策核验日：2026 年 9 月 9 日

使用说明

本文件仅为评审样稿，不是最终 100 题案例库。确认案例粒度、引用方式和结论表达后，再扩展为 Word、XMind 和 Excel 三份正式文件。

【三个必须分开的问题】 会计是否应按真实业务入账、增值税是否可以抵扣、企业所得税是否可以税前扣除，判断对象、时点和凭证要求不同。公司付款也不等于公司费用；发票验真也不等于交易真实。

等级	含义	财务动作
蓝色	正常业务	按制度审核入账
黄色	可以做但需规范	补资料、留痕、按正确科目和税务口径
橙色	高风险	暂停关键步骤、补证、上级/法务/税务审批
红色	不应执行或疑似违法	拒绝虚假处理，保留原始记录并按权限升级

目录

使用说明.....	2
目录.....	2
第一部分 完整分类框架.....	3
1.1 总判断流程.....	3
1.2 分类、编号与预计题量.....	4
1.3 正式文件章节结构.....	4
第二部分 20 个典型案例样稿.....	5
BOSS-001 老板给情人购买奢侈品包并要求公司报销.....	6
BOSS-002 老板私人车辆的油费、维修费和保险由公司承担.....	7
BOSS-003 股东从公司长期借款且年末未归还.....	8
ODD-001 公司购买发财树和办公室绿植.....	9
ODD-002 工厂养安保犬与老板私人养狗.....	10
EXP-001 差旅发票日期与出差申请日期不一致.....	11

EXP-002	同一张数电发票被重复报销	12
EXP-003	员工私车公用报销油费、停车费和过路费	13
WEL-001	自营食堂每餐成本 20 元、员工支付 5 元、公司补贴 15 元	14
WEL-002	向员工发放商场购物卡作为节日福利	15
WEL-003	统一工作服与日常服装补贴如何区分	16
MKT-001	给客户负责人赠送手机	17
MKT-002	“买一赠一”促销：开票、收入与赠品处理	18
NOP-001	真实咨询服务已经完成，但供应商拒绝开票	19
NOP-002	员工向个人进行小额零星采购，没有发票	20
INV-001	购买真实发票但没有真实业务	21
PAY-001	合同是 A 公司、实际服务由 B 公司提供、发票由 B 公司开具	22
ASSET-001	给员工购买手机和电脑：费用还是固定资产	23
RED-001	虚构咨询费并安排资金循环回流	24
BOSS-004	老板私人旅游要求按商务差旅报销	25
第三部分	法源索引	25
第四部分	请审核的五个问题	27

第一部分 完整分类框架

1.1 总判断流程

步骤	核心问题	输出
1 还原事实	谁申请、谁提供、谁使用、谁受益、谁付款	业务事实卡
2 主体穿透	合同、履约、发票、付款和最终收款人是否一致或有合法解释	主体关系图
3 会计判断	资产、费用、薪酬、分配、往来还是不得确认	科目与分录
4 增值税	是否应税/视同、扣税凭证、用途限制、进项扣减	增值税结论
5 所得税	真实、相关、合理、凭证、限额和跨期	扣除/调增台账

步骤	核心问题	输出
6 个税	最终利益是否归个人及所得性质	扣缴结论
7 发票	票面真实、开票方真实、内容金额与业务匹配	接受、退票、红冲或拒绝
8 证据与权限	资料是否足以支持结论，谁审批复核	证据包和审批链
9 沟通与升级	给出合法替代方案；红线事项拒绝并升级	沟通记录和关闭状态

1.2 分类、编号与预计题量

前缀	一级类别	预计题量	覆盖重点
BOSS	老板/股东私人支出	15	私人消费、家庭财产、个人车辆、家属费用、长期借款、代缴个人税费、个人信用卡；区分其他应收款、薪酬、利润分配和资金占用。
ODD	公司购买“奇怪物品”	12	绿植、宠物、鱼缸、咖啡机、健身器材、游戏机、按摩椅、茶酒、艺术品和高档家具；按用途、受益人、金额和资产属性判断。
EXP	员工费用报销	25	差旅、交通、住宿、餐费、招待、会议培训、通讯设备、私车公用、居家办公、快递和小额采购；设置时间地点金额与重复性异常。
WEL	员工福利	20	食堂、补贴、礼品、购物卡、旅游、体检、保险、健身、班车、宿舍、工作服、劳保、加班餐和下午茶；联动薪酬、福利费、个税。
MKT	客户招待、礼品与市场推广	15	宴请、礼品、购物卡、样品、赠品、买一赠一、返利、客户旅游住宿交通；区分招待、广告宣传、商业折扣和视同交易。
NOP	真实业务但无票	10	供应商拒票、个体户、农户、小额零星采购、房东、境外采购、个人劳务、发票丢失及跨年补票。
INV	发票异常	12	抬头税号品名金额错误、跨期、重复、票实不符、真实票无业务、票货票款差异及红冲。
PAY	合同/履约/发票/付款主体不一致	10	员工或老板代付、母子公司代付、关联方代采购、第三方代收代付；穿透合同、履约、受益、债权债务和资金流。
ASSET	资产与费用边界	12	手机、电脑、汽车、家具、装修、软件、会员费、网站、设计、专利、商标及大修；判断控制、受益期和达到可使用状态。
RED	高风险红线	10	买票、代开、虚构咨询广告差旅工资、资金回流、虚构主体、虚抵进项和销毁资料；同步会计、税务、行政及刑事风险。

按上述框架，正式版预计不少于 141 题；同一案例附交叉标签，例如“股东消费 | 个税 | 不得抵扣 | 关联方 | 红线”。沟通 SOP 及 20 条话术另设专题，不挤占案例题量。

1.3 正式文件章节结构

篇章	内容
第 1 篇 判断总则	三套税会判断、七档合规结论、四级风险、证据五性、主体六问
第 2—11 篇 案例库	按 BOSS、ODD、EXP、WEL、MKT、NOP、INV、PAY、ASSET、RED 展开

篇章	内容
第 12 篇 老板指令 SOP	识别事实—书面结论—替代方案—权限升级—拒绝红线—自我保护
第 13 篇 沟通模板	20 条对老板、业务、HR、采购、销售和员工的可直接使用表达
第 14 篇 法规索引	法规名称、文件号、条款、适用主题、官方链接、核验日期
附录 工具说明	Excel 筛选字段、XMind 定位方式、更新和地区口径标记

第二部分 20 个典型案例样稿

20 题覆盖蓝、黄、橙、红四级风险。每题采用 13 项统一模板；正式版将在保持结构一致的前提下扩展情形、复核点和交叉索引。

BOSS-001 老板给情人购买奢侈品包并要求公司报销

【风险等级】红色：不应作为公司费用；若要求虚构业务或发票，进入违法风险

项目	样稿处理
1. 业务场景	老板个人信用卡购买奢侈品包 8 万元，收货人和实际使用人为其私人关系人，要求财务用“客户礼品”或“办公用品”发票报销。
2. 核心问题	真实受益人是老板相关个人；不属于公司经营支出。需判断股东个人消费、往来清收、利润分配/股息红利、公司治理及虚假核算。
3. 是否违规/结论	⑥明显不应处理；若伪造业务、买票或虚抵则为⑦。公司可以形成对老板的债权，但不能把个人消费改名计入销售费用。若公司最终承担且老板为个人投资者，税务上可能视为红利分配并代扣个税；公司所得税不得扣除。
4. 正确操作方式	停止费用审批；取得实际订单、收货地址、支付人与受益人信息；OA 标注“个人支出待归还”，挂老板个人往来并设还款期限。若股东会依法决定分配且满足利润分配条件，再按利润分配处理；不得倒签客户名单或虚构赠礼。
5. 会计分录	暂代付：借：其他应收款—股东 80,000；贷：银行存款 80,000。归还时反向。若依法确认为股利：借：应付股利；贷：其他应收款，并代扣“利息、股息、红利所得”个税。
6. 增值税处理	不得抵扣。若已抵扣，应按增值税法第 22 条及实施条例第 24 条扣减；以“客户礼品”假名义抵扣会放大风险。
7. 企业所得税处理	与取得收入无关，不得税前扣除；已计入费用应全额纳税调增。
8. 个人所得税处理	有限责任公司等个人投资者及相关人员支付非经营消费，财税〔2003〕158 号按红利分配规则处理；企业承担个税还需正确反算和入账。
9. 发票要求	发票是真的也不能改变私人消费实质。不得要求商家把奢侈品改开“办公用品”，也不得找第三方代开。
10. 所需支持性资料	真实购物凭证、付款流水、收货信息、老板确认、往来清收通知；若利润分配则需可分配利润资料和股东会决议。
11. 风险等级	红色：不应作为公司费用；若要求虚构业务或发票，进入违法风险
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L09 《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》 财税〔2003〕158 号第 1、2 条 公司为个人投资者及相关人员支付非经营消费、购买家庭财产及年末长期借款的个税处理。 L14 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） 第 21、22、180—182、192 条 股东不得滥用权利；董监高忠实勤勉；关联交易应报告审批，不得损害公司。
13. 怎么沟通	这笔支出的实际受益人是个人，不能按客户礼品或办公用品入账。我可以先按股东往来登记并安排归还；如果公司决定承担，需要按合法利润分配及个税程序处理。

BOSS-002 老板私人车辆的油费、维修费和保险由公司承担

【风险等级】 橙色：混合用途高风险；纯私人部分不得执行为公司费用

项目	样稿处理
1. 业务场景	车辆登记在老板个人名下，平时既用于客户拜访也用于家庭出行，公司收到油费、维修费、保险费发票。
2. 核心问题	判断公司是否真实租用、业务里程与私人里程、费用承担边界；不能因为老板偶尔出差就承担全年全部车费。
3. 是否违规/结论	②满足条件可做；③私人部分会计反映往来且税务不得扣除。有真实租赁/使用安排、业务必要性、用车记录和合法凭证的经营相关费用可讨论扣除；折旧不属于公司。保险、年检、维修等是否由公司承担及扣除存在地区口径差异，应在合同中清楚约定并向主管税务机关核实。
4. 正确操作方式	签订公允租赁协议；个人按规定开具租赁发票；建立派车/行程/里程和油耗台账；私人里程剔除；关联交易履行报告审批。
5. 会计分录	租金及可归属业务费用：借管理/销售费用、应交税费—进项税额（仅符合条件部分）；贷银行/其他应付款。私人部分：借其他应收款—老板；贷银行。
6. 增值税处理	公司取得合规扣税凭证且用于一般计税经营的部分再判断抵扣；个人消费部分不得抵扣。餐饮、娱乐等自身仍受法定不得抵扣限制。
7. 企业所得税处理	真实、相关、合理且凭证合规的业务部分可扣；私人部分不得扣。上海税务答复支持“租赁合同+租赁发票+业务相关油费路桥费”，但地区执行需确认。
8. 个人所得税处理	向个人支付租金可能涉及财产租赁所得的代扣代缴情形及个人增值税代开；若实质为对老板的额外报酬或股东消费，按相应所得重定性。
9. 发票要求	租赁由个人按规定代开；油费等发票开公司且与业务台账匹配。仅有公司抬头油票不足以证明经营用途。
10. 所需支持性资料	租赁合同、董事会/股东会或关联交易审批、行程台账、里程照片/系统记录、客户拜访记录、发票和付款流水。
11. 风险等级	橙色：混合用途高风险；纯私人部分不得执行为公司费用
12. 法律法规依据	L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L09 《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》 财税〔2003〕158 号第 1、2 条 公司为个人投资者及相关人员支付非经营消费、购买家庭财产及年末长期借款的个税处理。 L14 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） 第 21、22、180—182、192 条 股东不得滥用权利；董监高忠实勤勉；关联交易应报告审批，不得损害公司。
13. 怎么沟通	车辆可以用于公司业务，但需要把租赁关系和公私里程分开。公司只承担有合同、有业务记录、与里程匹配的部分，私人部分请个人结算。

BOSS-003 股东从公司长期借款且年末未归还

【风险等级】 橙色：资金占用、个税和公司治理风险；虚构冲账则转红色

项目	样稿处理
1. 业务场景	股东 3 月借走 200 万元用于买房，挂其他应收款，12 月 31 日仍未归还，老板要求用假报销单冲掉。
2. 核心问题	债权是否真实可收回、是否用于企业经营、关联交易审批、利息和期限、年末个税规则，以及假费用冲账风险。
3. 是否违规/结论	②真实短期借款可做；④年末未还且非经营用途可能纳税；⑤长期占用高风险。应继续反映其他应收款并催收，不得用虚假费用冲销。年度终了未归还且未用于企业经营的，财税〔2003〕158 号规定可视为红利分配计征个税。
4. 正确操作方式	核查借款合同、用途、审批、还款能力和资金流；发正式催收函；向管理层书面报告个税和治理后果；评估减值，但减值不能替代追偿或个税处理。
5. 会计分录	支付：借其他应收款—股东 200 万；贷银行 200 万。归还：相反。若依法确认股利并满足分配条件：借应付股利；贷其他应收款；个税另计。不得借管理费用贷其他应收款。
6. 增值税处理	借款利息及关联资金占用涉及金融服务判断；本样稿不据此直接给唯一结论，应结合是否有偿、2026 年增值税规则和合同确认。
7. 企业所得税处理	本金不是企业费用；坏账或减值须有真实信用损失证据。无偿或不公允关联资金安排还涉及独立交易与公司利益。
8. 个人所得税处理	财税〔2003〕158 号第 2 条是核心；年末不还且非经营用途，可能按利息股息红利所得处理。
9. 发票要求	借款不靠发票入账；以餐费、咨询费等假发票冲借款属于虚假核算。
10. 所需支持性资料	借款合同、股东/董事会审批、银行流水、用途证明、对账及催收、个税测算和管理层报告。
11. 风险等级	橙色：资金占用、个税和公司治理风险；虚构冲账则转红色
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L09 《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》 财税〔2003〕158 号第 1、2 条 公司为个人投资者及相关人员支付非经营消费、购买家庭财产及年末长期借款的个税处理。 L14 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） 第 21、22、180—182、192 条 股东不得滥用权利；董监高忠实勤勉；关联交易应报告审批，不得损害公司。
13. 怎么沟通	这笔款目前是公司对股东的债权，不能用发票冲平。年末未归还且未用于经营会触发股息红利个税风险，我会保留往来、发催收通知并提交管理层处理。

ODD-001 公司购买发财树和办公室绿植

【风险等级】蓝色/黄色：取决于摆放地点、金额和实际受益人

项目	样稿处理
1. 业务场景	行政部花 3,000 元采购发财树和绿植，发票开公司；部分放前台会议室，另有一盆送到老板住宅。
2. 核心问题	物品本身不决定会计科目，关键是经营场所、控制权、金额重要性、使用期限和私人部分。
3. 是否违规/结论	①正常办公绿化；②金额重大或在老板家中需补证；⑥私人用途不进公司费用。办公室合理绿化可作为办公/管理支出；达到企业固定资产重要性标准且使用超过一年，可按固定资产或长期资产政策处理。送老板家的部分是个人受益，不应计办公费。
4. 正确操作方式	行政验收拍照，登记摆放地点和资产责任人；按发票明细分拆公司与私人部分；私人部分由老板归还。
5. 会计分录	办公部分：借管理费用—办公/绿化费；贷应付/银行。符合资产政策：借固定资产；贷应付。私人部分：借其他应收款—老板；贷应付/银行。
6. 增值税处理	专用于经营场所的一般计税业务且取得合规扣税凭证，可按一般规则判断；私人部分不得抵扣。若普通发票则无可抵扣税额。
7. 企业所得税处理	经营相关、合理且凭证完整的办公绿化可扣；私人部分不得扣。金额异常高需证明合理性。
8. 个人所得税处理	办公室公共绿化不形成个人所得；送老板住宅按股东/员工身份判断红利或工资薪金。
9. 发票要求	发票品名应如实为绿植/花卉及服务；“办公用品”笼统改名不能提高合规性。
10. 所需支持性资料	采购申请、供应商订单、发票、验收单、摆放清单与照片、资产政策；私人部分分摊记录。
11. 风险等级	蓝色/黄色：取决于摆放地点、金额和实际受益人
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 L09 《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》 财税〔2003〕158 号第 1、2 条 公司为个人投资者及相关人员支付非经营消费、购买家庭财产及年末长期借款的个税处理。
13. 怎么沟通	绿植可以作为办公环境支出，关键是实际放在公司并有验收记录。送到个人住宅的那一盆要单独剔除，不能因为同一张发票就全部报销。

ODD-002 工厂养安保犬与老板私人养狗

【风险等级】黄色/红色：经营安保可规范；私人宠物不得公司承担

项目	样稿处理
1. 业务场景	厂区夜间养两只安保犬，另有一只长期住在老板家。公司支付购犬、犬舍、饲料和医疗费。
2. 核心问题	是否服务生产经营、由谁管理、在哪里饲养、是否形成受控资产或消耗性费用，以及私人受益。
3. 是否违规/结论	②安保用途满足条件可做；⑥私人用途不应处理。厂区安保犬有制度、场地、责任人和安保记录时，可按重要性及使用期决定资产或费用；老板家中的宠物支出属于个人消费。
4. 正确操作方式	由安保部门提出需求，记录芯片/犬证、厂区照片、饲养责任和用途；发票按犬只和支出拆分；私人部分挂个人往来。
5. 会计分录	金额重大、使用期超过一年且符合资产政策：借固定资产/生物资产相关科目（结合适用准则和政策）；贷应付。日常饲料医疗：借管理费用—安保费；贷应付。私人部分借其他应收款。
6. 增值税处理	经营用途取得合法扣税凭证的部分按一般规则判断；个人消费部分不得抵扣。宠物医疗等发票税目需按实际业务，不可改品名。
7. 企业所得税处理	安保用途真实合理可扣；私人宠物不得扣。特殊资产分类存在实务判断，需在会计政策中固定口径。
8. 个人所得税处理	公司为老板私人宠物支付，按个人投资者消费或任职受雇利益判断个税。
9. 发票要求	必须来自真实销售/服务方，品名与购犬、饲料、诊疗一致；票面真实仍需位置、用途证据。
10. 所需支持性资料	安保需求、审批、犬只登记、场所照片、责任人、值守制度、发票付款、私人部分分拆。
11. 风险等级	黄色/红色：经营安保可规范；私人宠物不得公司承担
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 L09 《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》 财税〔2003〕158 号第 1、2 条 公司为个人投资者及相关人员支付非经营消费、购买家庭财产及年末长期借款的个税处理。
13. 怎么沟通	厂区安保犬可以按真实安保用途核算，但需要责任人和使用记录；老板家里的宠物属于个人受益，相关费用需由个人承担。

EXP-001 差旅发票日期与出差申请日期不一致

【风险等级】黄色：先核事实，不因日期不一致直接定性违法

项目	样稿处理
1. 业务场景	员工出差审批为 8 月 10—12 日，酒店发票日期为 8 月 13 日，打车票含 8 月 9 日和周末行程。
2. 核心问题	业务时间是否合理延伸、发票开具日与消费日差异、提前出发/延迟返程、私人行程分拆以及是否替票。
3. 是否违规/结论	②补充解释后可做；⑤无法解释或疑似替票时暂停。发票日期不同不必然违规。先以酒店入住单、行程单、支付记录和业务安排还原事实；公司只报与公务相关且符合制度的部分。
4. 正确操作方式	退回补充行程说明；核对入住/退房、车票、客户会议和支付时间；私人延住、探亲或改签差额由个人承担；OA 记录例外审批。
5. 会计分录	合规公务部分：借销售/管理费用—差旅费、应交税费—进项税额（符合抵扣条件）；贷其他应付款—员工。私人部分不入费用或挂员工往来。
6. 增值税处理	公务住宿专票等符合条件可抵；员工旅游、探亲或个人消费部分不得抵。旅客运输扣税凭证还需满足现行规则和人员身份。
7. 企业所得税处理	真实、相关、合理且凭证合规的差旅可扣；私人行程不得扣。
8. 个人所得税处理	实报实销且有公务证据通常不形成员工所得；包干补贴、超标准现金或私人费用由公司承担需按当地政策和薪酬性质判断。
9. 发票要求	核对购买方、税号、入住人、服务日期和金额。开票日可晚于消费日，但不能用他人发票填补。
10. 所需支持性资料	出差申请、行程单、酒店水单、客户会议记录、付款凭证、差异说明和例外审批。
11. 风险等级	黄色：先核事实，不因日期不一致直接定性违法
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。
13. 怎么沟通	日期不一致我不会直接否决，但需要把提前一天和周末行程解释清楚。公司报销公务部分，私人延伸部分单独剔除。

EXP-002 同一张数电发票被重复报销

【风险等级】 橙色：控制失效；明知重复骗报可升级红色

项目	样稿处理
1. 业务场景	员工把同一张电子餐饮发票分别附在 OA 报销和备用金核销中，系统未自动查重，两次付款。
2. 核心问题	重复凭证、重复付款、员工主观状态、费用和进项重复入账，以及系统控制。
3. 是否违规/结论	⑤需要追回和调查；故意骗取可能涉及纪律或法律责任。保留一次真实合法报销，第二次应冲回并追回。先判断误操作还是故意骗报，不能简单删除系统痕迹。
4. 正确操作方式	冻结第二笔、通知员工退款；用发票号码、代码、开票日期、含税金额和哈希值查重；检查是否已抵扣/申报；形成事件报告并升级审批。
5. 会计分录	追回：借银行/其他应收款—员工；贷原费用或以前期间差错相关科目。重复抵扣的进项按申报更正或扣减。
6. 增值税处理	同一扣税凭证不得重复抵扣；餐饮服务本身属于法定不得抵扣项目。
7. 企业所得税处理	只能扣除真实发生的一次支出；重复费用应调减，跨期按差错性质处理。
8. 个人所得税处理	误付后及时追回通常不形成所得；公司放弃追回可能形成员工利益并需评估工资薪金个税。
9. 发票要求	发票是真的也不能报两次；电子发票应建立全库唯一键和报销状态。
10. 所需支持性资料	两笔报销单、发票原文件/XML、付款流水、员工说明、追回回单、系统日志和整改记录。
11. 风险等级	橙色：控制失效；明知重复骗报可升级红色
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。
13. 怎么沟通	这张发票已经在另一笔单据报销，第二笔必须冲回并追回。我们会保留系统记录并查明是误操作还是故意重复申报。

EXP-003 员工私车公用报销油费、停车费和过路费

【风险等级】黄色/橙色：有制度和行程可做，打包报销全车费用风险高

项目	样稿处理
1. 业务场景	销售经理每月提交大量油费、停车费和过路费，车辆为个人所有，只有微信说明“跑客户”。
2. 核心问题	真实业务里程、公私分摊、租赁关系、油耗合理性、车辆维修保险是否应由公司承担。
3. 是否违规/结论	②满足条件可做；④无关或超范围部分调增。建议采用租赁或按里程补贴的清晰政策；业务行程需可核验。仅凭公司抬头油票不足。不同地区对合同、租赁发票及相关费用扣除要求可能不同。
4. 正确操作方式	建立私车公用协议、授权审批、行程/客户/里程台账和单公里标准；维修、保险、折旧等原则上不因一次公务行程全部转给公司。
5. 会计分录	按制度实报实销：借销售费用—交通费、应交税费—进项税额（符合条件）；贷其他应付款。支付租金则借租赁费，贷应付款并履行个人涉税。
6. 增值税处理	油费等是否抵扣取决于公司取得合规扣税凭证、真实经营用途和现行规则；个人消费部分不得抵扣。
7. 企业所得税处理	业务相关、合理且凭证完整部分可扣；地区执行有差异，实际前向主管税务机关确认。
8. 个人所得税处理	合理实报实销与定额现金补贴的个税逻辑不同；租金属于个人财产租赁所得并可能需代扣。
9. 发票要求	油费等发票开公司；个人出租车辆按规定取得租赁发票。发票与车牌、里程、客户行程建立对应。
10. 所需支持性资料	私车公用制度/合同、车辆证件、行程里程、客户记录、油耗计算、发票、支付、个人税务凭证。
11. 风险等级	黄色/橙色：有制度和行程可做，打包报销全车费用风险高
12. 法律法规依据	L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。
13. 怎么沟通	可以报销真实公务行程，但需要协议、里程和客户记录。公司不会承担无法区分的全年维修保险及私人油费。

WEL-001 自营食堂每餐成本 20 元、员工支付 5 元、公司补贴 15 元

【风险等级】黄色：常见正常福利，但税种口径和系统记录必须拆开

项目	样稿处理
1. 业务场景	公司自营食堂，月供餐 10,000 份，食材人工水电总成本 20 万元；员工刷卡支付 5 万元，公司承担 15 万元。
2. 核心问题	15 万元属于职工福利还是工资；员工 5 万元如何冲减；食材进项；是否涉及内部餐饮应税交易；个税是否可分割到个人。
3. 是否违规/结论	②可以做但需制度、名单和成本核算；④福利费超限额调增。公司承担的 15 万元通常属于职工食堂经费补贴/非货币性集体福利，通过“应付职工薪酬—职工福利”归集并按受益对象分配。员工支付 5 万元冲减食堂成本或应付福利。增值税对自营食堂收费 5 元及相关进项的处理存在实务争议，应结合经营模式和主管税务机关口径确认；专用于集体福利的购进进项原则上不得抵扣。
4. 正确操作方式	建立食堂制度、用餐权限、刷卡明细、食材出入库、成本中心和月度成本表；工资系统只同步用餐资格/员工实付，不把 15 元机械并入现金工资；税务台账单列福利费和不可抵扣进项。
5. 会计分录	归集成本：借应付职工薪酬—职工福利 20 万；贷原材料/应付薪酬/应付账款 20 万。分配：借生产成本/制造费用/管理费用/销售费用 15 万；贷应付职工薪酬—职工福利 15 万。员工实付 5 万：借银行/其他应收款 5 万；贷应付职工薪酬—职工福利 5 万（企业也可设食堂往来科目，政策须一致）。
6. 增值税处理	购进并专用于集体福利的货物、服务进项不得抵扣，已抵扣需扣减。员工支付 5 元是否构成有偿餐饮服务、如何确定销售额及进项匹配，存在实务争议/需结合当地执行口径确认。
7. 企业所得税处理	职工食堂经费补贴属于国税函〔2009〕3 号所列职工福利费；年度在工资薪金总额 14%限额内扣除，超限额纳税调增。食材发票只是凭证之一，还需成本、领用和用餐资料。
8. 个人所得税处理	员工统一就餐、由单位统一核算、不可分割且未发到个人名下的集体非现金福利，官方地方答复原则上不征个税；若直接发现金餐补或个人可自由支配充值，通常按工资薪金评估。
9. 发票要求	食材按真实供应商和品名取得发票；零星农产品按适用凭证规则；不得用餐饮发票替代食材采购。
10. 所需支持性资料	福利制度、食堂预算、员工名单、刷卡明细、食材合同/发票/入库领用、工资和社保、成本分配表、员工收款流水、当地口径确认记录。
11. 风险等级	黄色：常见正常福利，但税种口径和系统记录必须拆开
12. 法律法规依据	L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L03 《中华人民共和国增值税法实施条例》 第 20、23—25 条 交际应酬属于个人消费；用途改变的进项扣减；混合用途长期资产规则。 L05 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第 27、30、40、43、44、48、54、57 条 相关性合理性、福利费 14%、招待费双限额、广告宣传费限额、劳保和资产边界。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L10 《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》 国税函〔2009〕3 号第 3 条 食堂补贴、卫生保健、交通住房补贴及非货币福利属于职工福利费范围。
13. 怎么沟通	公司补贴的 15 元可以按职工食堂福利核算，但要建立刷卡和食材成本台账。福利费限额、不可抵扣进项，以及员工 5 元收费的增值税口径需要分别处理。

WEL-002 向员工发放商场购物卡作为节日福利

【风险等级】黄色：可发但需实名、计薪酬、处理个税和卡券风险

项目	样稿处理
1. 业务场景	中秋给每名员工发 1,000 元购物卡，共 30 万元，采购发票为“预付卡销售和充值”。
2. 核心问题	非货币性福利、个税计税、福利费限额、预付卡购卡环节凭证和实际发放证据。
3. 是否违规/结论	②可以做但要满足制度审批；④福利费超额调增。属于可明确到个人的非货币性福利，应通过应付职工薪酬核算；通常并入工资薪金代扣个税。购卡凭证与消费环节发票规则需按预付卡政策核验，不能仅凭购卡不征税发票当然税前扣除。
4. 正确操作方式	福利制度和预算审批；实名发放并签收；工资系统按每人价值计入当月应税收入；核对未发卡、退卡、余额；禁止回流给老板或虚列员工。
5. 会计分录	购卡：借预付账款/其他应收款—购物卡；贷银行。发放：借应付职工薪酬—职工福利；贷预付账款；分配计入成本费用并贷应付职工薪酬。
6. 增值税处理	购物卡用于集体福利，对应进项通常不得抵扣；购卡环节通常不产生可抵扣进项。
7. 企业所得税处理	作为职工福利费，在 14%限额内并取得真实发放及合规凭证后扣除；超额调增。
8. 个人所得税处理	可明确到个人的实物/卡券福利通常并入工资薪金代扣个税。
9. 发票要求	核查售卡方资质、卡号清单、购卡及消费环节开票规则；发票不能替代员工签收。
10. 所需支持性资料	福利制度、工会/公司审批、员工名单、卡号、签收、购卡合同发票付款、工资个税申报记录。
11. 风险等级	黄色：可发但需实名、计薪酬、处理个税和卡券风险
12. 法律法规依据	L05 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第 27、30、40、43、44、48、54、57 条 相关性合理性、福利费 14%、招待费双限额、广告宣传费限额、劳保和资产边界。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L10 《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》 国税函〔2009〕3 号第 3 条 食堂补贴、卫生保健、交通住房补贴及非货币福利属于职工福利费范围。
13. 怎么沟通	购物卡可以作为员工福利发放，但必须实名签收，并进入职工薪酬和个税系统；只有购卡发票、没有发放证据，不能直接计入福利费。

WEL-003 统一工作服与日常服装补贴如何区分

【风险等级】蓝色/黄色：统一工装通常正常；现金服装补贴偏薪酬

项目	样稿处理
1. 业务场景	工厂统一配发带 LOGO 防静电工装；同时高管每人报销 2 万元西装，日常也可穿。
2. 核心问题	劳动保护、工作服、福利或个人服饰；是否统一制作、工作时强制穿着、是否具有岗位防护或识别功能。
3. 是否违规/结论	①符合工作特点的统一工装；②补贴需按薪酬个税处理。防静电工装及符合工作性质的统一服装可作为劳动保护或合理经营支出；可私人使用的高档西装更接近个人福利/薪酬，不能仅改名“工装”。
4. 正确操作方式	建立岗位着装标准、规格、领用和回收；高管西装按真实福利或薪酬审批并计个税，超标准/私人部分由个人承担。
5. 会计分录	工装领用：借制造费用/管理费用—劳动保护费；贷周转材料/应付。个人服饰福利：借应付职工薪酬—非货币福利；贷应付，并分配成本费用。
6. 增值税处理	生产经营劳动保护用品取得合规凭证可按一般规则抵扣；专用于个人消费或福利的不得抵扣。
7. 企业所得税处理	合理劳动保护支出可扣；统一制作并要求工作时统一着装的工作服饰可扣。个人服饰按福利费限额或工资薪金规则处理。
8. 个人所得税处理	统一防护工装一般不形成可支配个人所得；报销个人西装或发现金补贴通常按工资薪金评估。
9. 发票要求	发票应如实列服装/防护用品；需与采购明细、岗位和领用对应。
10. 所需支持性资料	着装/劳保制度、岗位风险、采购合同、样式 LOGO、领用签收、库存台账、高管福利审批。
11. 风险等级	蓝色/黄色：统一工装通常正常；现金服装补贴偏薪酬
12. 法律法规依据	L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L05 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第 27、30、40、43、44、48、54、57 条 相关性合理性、福利费 14%、招待费双限额、广告宣传费限额、劳保和资产边界。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L11 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 财会〔2014〕8 号第 2、6 条等 职工福利、非货币性福利属于短期薪酬，按受益对象计入成本费用。
13. 怎么沟通	带有岗位功能并统一管理的工装可以按劳保处理；个人可自由穿用的高档西装应按福利或薪酬处理并考虑个税。

MKT-001 给客户负责人赠送手机

【风险等级】 橙色：商业合理性、廉洁和个税风险；利益输送时为红色

项目	样稿处理
1. 业务场景	销售部门申请购买 10 部手机，每部 8,000 元，定向送给客户采购负责人，称“维护关系”。
2. 核心问题	业务招待还是广告宣传、是否构成商业贿赂、增值税无偿转让、外部个人个税和企业所得税限额。
3. 是否违规/结论	②真实市场活动且符合廉洁政策可评估；⑤高价值定向赠礼高风险。高价值定向赠送客户关键决策人通常不宜执行，尤其客户制度禁止收礼时。即便公司审批，也需分别处理会计、增值税视同交易、招待费限额和受赠个人个税；审批不能消除商业贿赂风险。
4. 正确操作方式	先做客户廉洁审查和法务审批；优先改为公开、低值、带标识的宣传品或合同内商业折扣；若合法执行，实名登记受赠人、市场目的和价值并完成税务。
5. 会计分录	合法营销赠礼：借销售费用—业务招待/业务宣传；贷库存商品/银行；自产货物同步确认视同交易销项税。
6. 增值税处理	无偿转让货物属于增值税法第 5 条视同应税交易，按市场价格确定销售额；外购手机进项与后续视同销售的衔接需完整。交际应酬消费进项限制另行判断。
7. 企业所得税处理	定向关系维护通常更接近业务招待费，按 60%且不超过收入 5%扣除；公开宣传且符合广告宣传证据时才进入广告宣传费逻辑。
8. 个人所得税处理	向外部个人在活动中赠礼，可能按偶然所得 20%由企业扣缴；具体结合 2019 年第 74 号及财税〔2011〕50 号。
9. 发票要求	手机采购发票开公司、型号序列号可追踪；不能找“广告费”发票替代实际购机。
10. 所需支持性资料	营销方案、受赠名单、客户廉洁确认、法务审批、手机 IMEI、签收、市场效果、发票付款、视同交易和个税凭证。
11. 风险等级	橙色：商业合理性、廉洁和个税风险；利益输送时为红色
12. 法律法规依据	L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L03 《中华人民共和国增值税法实施条例》 第 20、23—25 条 交际应酬属于个人消费；用途改变的进项扣减；混合用途长期资产规则。 L05 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第 27、30、40、43、44、48、54、57 条 相关性合理性、福利费 14%、招待费双限额、广告宣传费限额、劳保和资产边界。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L16 促销展业赠送礼品个税规定 财税〔2011〕50 号、财政部 税务总局公告 2019 年第 74 号 随销售附赠等不征个税；随机向外部个人赠礼通常按偶然所得扣缴。
13. 怎么沟通	定向向客户采购负责人赠送高价值手机，税务处理也无法消除廉洁风险。建议改为公开、低值宣传活动；如仍执行，必须先经法务和合规审批并实名完成视同销售及个税处理。

MKT-002 “买一赠一”促销：开票、收入与赠品处理

【风险等级】黄色：正常营销模式，但合同价款、发票和税务口径要一致

项目	样稿处理
1. 业务场景	销售 P 产品一件 1,130 元（含税），同时赠送同款小配件，合同和宣传页均写明买一赠一。
2. 核心问题	总对价在商品间分配、发票开具、赠品是否无偿转让、企业所得税视同销售以及消费者个税。
3. 是否违规/结论	①真实促销可做；②需在销售方案和发票上清楚表达。若赠品属于销售合同整体对价的一部分，实务中应按交易实质分配收入和成本，发票折扣/明细需符合开票规则。是否按增值税无偿转让处理取决于合同定价、发票呈现和当地执行，不能只看“赠”字。
4. 正确操作方式	促销前由销售、法务、税务确定价格政策和开票方案；ERP 绑定主品和赠品 SKU，出库均有成本；不得线下随意赠送后再补单。
5. 会计分录	借应收/银行 1,130；贷主营业务收入（按不含税总对价分配至主品及赠品）、应交税费—销项税。结转两项商品实际成本：借主营业务成本；贷库存商品。
6. 增值税处理	若整体有偿销售且折扣/赠品关系在同一交易和发票中准确体现，可按整体交易判断；若独立无偿转让货物，则落入视同应税交易。存在实务争议/需结合开票规则和当地口径确认。
7. 企业所得税处理	收入与成本按真实销售安排确认；企业所得税通常按总交易收入及两项成本处理，避免主品收入、赠品又重复视同收入。
8. 个人所得税处理	销售同时给予赠品属于财税〔2011〕50 号列举的不征个税情形。
9. 发票要求	促销品名、数量、折扣和金额应与合同、出库一致；禁止主品开票、赠品账外出库。
10. 所需支持性资料	促销方案、合同、价格审批、发票样式、销售订单、两项出库、收款和毛利分析。
11. 风险等级	黄色：正常营销模式，但合同价款、发票和税务口径要一致
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。
13. 怎么沟通	买一赠一可以做，但必须在促销方案、合同、订单、发票和两项商品出库中形成同一条业务链，避免把赠品变成账外货物。

NOP-001 真实咨询服务已经完成，但供应商拒绝开票

【风险等级】橙色：会计应反映，税前扣除和进项需补凭证

项目	样稿处理
1. 业务场景	咨询公司已提交报告并验收，合同金额 21.2 万元，年底仍拒绝开票，公司尚未付款。
2. 核心问题	权责发生制确认费用与应付、税前扣除凭证取得期限、进项税确认、供应商违约。
3. 是否违规/结论	③会计可确认费用负债，但税务暂不能当然扣除/抵扣；④未补票需调整。真实服务已取得并验收，会计上按不含可抵扣税额的合理估计确认费用/负债；未取得合法扣税凭证时不确认可抵扣进项。所得税应在汇算清缴结束前取得发票，否则按规定调整。
4. 正确操作方式	验收报告、合同和成果归档；向供应商发正式催票函；AP 设未到票台账和扣款条款；汇算前检查补票；必要时按合同追责或更换供应商。
5. 会计分录	年末暂估：借管理费用—咨询费 20 万；贷应付账款—暂估 20 万。次年收到发票：冲暂估，借管理费用 20 万、进项税 1.2 万；贷应付 21.2 万（按企业冲暂估政策）。
6. 增值税处理	未取得法定扣税凭证不抵扣；收到合规发票并符合用途后再抵扣。
7. 企业所得税处理	支出真实并会计确认不等于已满足税前扣除凭证。应在汇算清缴结束前补开；不能补开的特殊原因仅限 28 号公告规定并需完整证据。
8. 个人所得税处理	供应商为公司时不涉及员工个税；若实质由个人提供劳务，需改按个人劳务及扣缴义务处理。
9. 发票要求	应由实际提供服务的合同相对方开具真实咨询服务发票；不得找关联公司或票务中介代开。
10. 所需支持性资料	合同、采购审批、服务成果、验收、会议纪要、催票函、暂估台账、供应商违约处理。
11. 风险等级	橙色：会计应反映，税前扣除和进项需补凭证
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。
13. 怎么沟通	服务已经完成，所以会计上要暂估费用和负债；但没有合法发票，进项不能抵扣，所得税也要在汇算前完成补票，否则纳税调增。

NOP-002 员工向个人进行小额零星采购，没有发票

【风险等级】黄色：符合小额零星条件可用收款凭证；滥用则橙色

项目	样稿处理
1. 业务场景	员工临时向路边个人购买 200 元维修小配件，对方没有税务登记，也无法开票。
2. 核心问题	是否真实、小额零星经营个人身份、起征点判断、收款凭证要素和内部审批。
3. 是否违规/结论	②满足主体和起征点条件可做；③不满足时会计可入账但税前凭证不足。对方为依法无需登记或从事小额零星经营的个人，且销售额不超过增值税起征点时，可按 28 号公告第 9 条用载明规定信息的收款凭证和内部凭证税前扣除。不能把长期固定供应商拆成大量“小额个人”。
4. 正确操作方式	记录个人姓名、身份证号、项目、金额和联系方式；保留支付记录、物品照片/验收和用途；采购部门监控同一收款人累计频次，超出条件要求代开发票。
5. 会计分录	借管理/制造费用或低值易耗品 200；贷其他应付款—员工/银行 200。
6. 增值税处理	没有法定扣税凭证，通常无进项抵扣。
7. 企业所得税处理	符合 28 号公告第 9 条的小额零星条件时可扣；否则催促代开发票或在汇算时调整。
8. 个人所得税处理	购买货物通常不由付款企业按工资薪金扣缴；若实质为个人提供劳务，应另行判断劳务报酬扣缴。
9. 发票要求	可接受税务机关代开发票；符合条件时收款凭证需写明个人姓名、身份证号、项目、金额等。
10. 所需支持性资料	采购申请、收款凭证、个人信息、付款记录、验收/领用、同一供应商累计监控。
11. 风险等级	黄色：符合小额零星条件可用收款凭证；滥用则橙色
12. 法律法规依据	L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。
13. 怎么沟通	这笔小额采购可以先按真实业务审核，但要补齐个人姓名、身份证号、项目、金额和支付验收记录；如果同一人持续供货，就不能再按零星采购处理。

INV-001 购买真实发票但没有真实业务

【风险等级】红色：禁止执行，可能涉及行政和刑事责任

项目	样稿处理
1. 业务场景	老板要求支付票面金额 6% 的“手续费”，从外部公司购买 100 万元咨询费专票；无合同、无服务人员、无成果，资金计划转一圈后返还。
2. 核心问题	无真实交易、让他人为自己虚开、虚列费用、虚抵进项、资金回流和责任人员风险。
3. 是否违规/结论	⑦涉嫌违法甚至刑事风险。必须拒绝。发票能验真只说明票面在系统存在，不证明交易真实。不得编合同、验收、会议纪要或资金流来“补证”。
4. 正确操作方式	不入账、不抵扣、不付款；书面记录事实和风险，向财务负责人/审计委员会等有权限层级升级。若已入账，立即封存资料，停止继续抵扣，按专业意见评估账务更正、税务更正、补税滞纳金及自查报告。
5. 会计分录	不应做费用分录。若已错误入账且尚未结账：冲销原费用、进项和应付；款项已付且可追回，借其他应收款—收款方/责任人，贷原错误科目，并启动追偿。
6. 增值税处理	不得抵扣。已抵扣需及时更正/扣减；无业务专票和骗抵税款可能触及刑法第 205 条及法释〔2024〕4 号。
7. 企业所得税处理	不得税前扣除；虚列支出用于少缴税可能被认定为逃税欺骗隐瞒手段。
8. 个人所得税处理	通常不是核心，但资金最终进入个人账户时还需追查利益归属、工资/分红/违法所得等。
9. 发票要求	《发票管理办法》第 21 条明确禁止为自己、让他人为自己开具与实际经营业务不符的发票。
10. 所需支持性资料	保留原始指令、发票、沟通和付款拦截记录；不要制作虚假证据。已发生时交由法务、税务专业人士在保密和法定框架内处理。
11. 风险等级	红色：禁止执行，可能涉及行政和刑事责任
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。
13. 怎么沟通	这张票虽然能够验真，但公司没有实际接受咨询服务，属于票实不符。我不能入账或抵扣，也不能补做虚假合同；建议停止交易并由法务和税务负责人评估更正。

PAY-001 合同是 A 公司、实际服务由 B 公司提供、发票由 B 公司开具

【风险等级】 橙色：主体链断裂，需先重建法律和业务关系

项目	样稿处理
1. 业务场景	公司与 A 咨询公司签合同并验收，但发票由 B 公司开具，付款账户也是 B；业务说 A、B 是“兄弟公司”。
2. 核心问题	谁承担合同义务、谁实际履约、债权人是谁、是否有转委托/债权转让/三方协议、发票主体是否与真实销售方一致。
3. 是否违规/结论	②有合法转委托/变更可做；⑤无依据时暂缓入账抵扣；⑦虚构 B 开票则红色。“关联公司”不是主体不一致的万能理由。若 B 依法承接履约并有合同变更/三方协议，且 B 真实提供服务、取得价款，可按重构后的链条处理；否则退票并由实际销售方开票。
4. 正确操作方式	暂停付款和抵扣；穿透人员邮箱、交付成果、营业范围和资金；取得三方协议、合同转让/转委托、授权收款或债权转让文件；法务确认后再处理。
5. 会计分录	关系未澄清不确认对 B 的应付。若 A 履约、B 仅代收：借费用/资产、贷应付账款—A；付款 B 时依据 A 的授权冲 A 应付。若 B 实际履约且合同已合法变更，则对 B 确认应付。
6. 增值税处理	扣税凭证应来自真实销售方。主体虚构时不得抵扣；仅代收款的 B 通常不应为 A 的服务开票。
7. 企业所得税处理	真实相关支出还须取得合规凭证；主体链不清会同时削弱真实性、合法性和关联性。
8. 个人所得税处理	通常无个人所得；资金流入个人或回流时另查。
9. 发票要求	核对开票方与实际提供方；必要时红冲 B 发票并由真实销售方重开。
10. 所需支持性资料	原合同、三方协议、履约人员与成果、验收、授权收款/债权转让、发票、银行账户和关联关系说明。
11. 风险等级	橙色：主体链断裂，需先重建法律和业务关系
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 L14 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） 第 21、22、180—182、192 条 股东不得滥用权利；董监高忠实勤勉；关联交易应报告审批，不得损害公司。
13. 怎么沟通	A 和 B 是关联公司不能直接解决主体问题。请先确认谁真实履约、谁享有收款权，并补齐三方协议或合同变更；在此之前我会暂停抵扣和付款。

ASSET-001 给员工购买手机和电脑：费用还是固定资产

【风险等级】黄色：取决于控制、使用期、金额重要性和企业政策

项目	样稿处理
1. 业务场景	公司给销售经理采购手机 6,000 元、笔记本 12,000 元，设备使用超过一年，离职需归还；另给高管报销个人自购手机且无需归还。
2. 核心问题	公司是否控制资产、使用寿命、重要性阈值、资产卡片、个人受益和税会差异。
3. 是否违规/结论	②按资产政策处理；私人赠送则转职工薪酬/个人消费。公司采购并控制、使用超过一年，通常符合固定资产定义；企业可基于重要性制定低值一次费用化政策，但税务一次性扣除政策与会计确认不是同一概念。无需归还的个人手机更接近非货币福利/工资。
4. 正确操作方式	公司统一采购、发票开公司、设备序列号入卡片、签署领用归还和信息安全责任；个人购买报销需先判断所有权和福利政策。
5. 会计分录	公司资产：借固定资产、进项税；贷应付；按月折旧计销售/管理费用。低值且政策允许会计费用化：借费用；贷应付。个人福利：借应付职工薪酬—非货币福利；贷应付，并分配费用。
6. 增值税处理	用于一般计税经营的公司资产取得合规凭证按现行长期资产规则判断；专用于个人消费/福利不得抵扣。2026 年混合用途长期资产还需关注原值 500 万元规则，但普通手机电脑通常低于该标准。
7. 企业所得税处理	会计资产与企业所得税一次性扣除政策需建立税会差异台账；福利部分按福利费/工资规则。
8. 个人所得税处理	公司控制且工作使用、离职归还通常不形成个人可支配所得；赠给个人或无需归还通常并入工资薪金。
9. 发票要求	公司资产发票抬头为公司，型号序列号与验收卡片一致；个人抬头发票需按真实福利/报销政策处理。
10. 所需支持性资料	采购审批、资产政策、发票验收、序列号卡片、领用归还、MDM/IT 管理、个人福利审批。
11. 风险等级	黄色：取决于控制、使用期、金额重要性和企业政策
12. 法律法规依据	L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L03 《中华人民共和国增值税法实施条例》 第 20、23—25 条 交际应酬属于个人消费；用途改变的进项扣减；混合用途长期资产规则。 L05 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第 27、30、40、43、44、48、54、57 条 相关性合理性、福利费 14%、招待费双限额、广告宣传费限额、劳保和资产边界。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 L11 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 财会〔2014〕8 号第 2、6 条等 职工福利、非货币性福利属于短期薪酬，按受益对象计入成本费用。
13. 怎么沟通	设备如果归公司所有并由 IT 管理，应按资产政策登记和折旧；如果最终送给个人，就要按职工薪酬和个税处理，不能只看发票抬头。

RED-001 虚构咨询费并安排资金循环回流

【风险等级】红色：不应执行，可能涉及虚开发票、逃税及其他犯罪

项目	样稿处理
1. 业务场景	公司与无实际能力的供应商签“咨询合同”，付款后对方扣除手续费，将余款转给老板指定个人；拟取得专票抵税。
2. 核心问题	虚构交易、虚列支出、虚抵进项、资金回流、个人利益输送、共同参与人员责任。
3. 是否违规/结论	⑦涉嫌违法甚至刑事风险。这是典型红线，财务不得制单、审批、抵扣或协助编造成果。合同、发票和银行流水齐全仍可能是一套虚假证据链。
4. 正确操作方式	停止付款/抵扣；保存已有真实沟通和系统日志；书面向有权治理层报告；若已发生，聘请独立法律和税务专业人士评估主动更正、补税、追偿及报告义务。不得自行销毁或篡改资料。
5. 会计分录	不得确认咨询费和进项。已入账应依据事实冲销，并将可追偿款项反映为其他应收款或按法律意见处理；税务同步更正。
6. 增值税处理	无业务专票不得抵扣；达到法释〔2024〕4号标准和主观、实害等构成要件时可能追究刑责。
7. 企业所得税处理	不得扣除；以虚列支出少缴税属于司法解释列举的欺骗隐瞒手段之一。
8. 个人所得税处理	回流至个人账户需追查最终受益人，可能涉及股息红利、工资薪金、侵占或其他法律后果。
9. 发票要求	无实际业务开票属于发票管理办法第21条禁止的虚开发票。
10. 所需支持性资料	保留原始指令、合同草案、付款计划、供应商尽调、系统日志和拒绝/升级记录；不得“补”虚假成果。
11. 风险等级	红色：不应执行，可能涉及虚开发票、逃税及其他犯罪
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024年修正） 第3、4、5、9、13、14、40—43条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第8、10条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 国家税务总局公告2018年第28号第4、7、9、11—18条 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023年修订） 第18—21、23、28、32、33—35条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 L14 《中华人民共和国公司法》（2023年修订） 第21、22、180—182、192条 股东不得滥用权利；董监高忠实勤勉；关联交易应报告审批，不得损害公司。
13. 怎么沟通	合同、发票和付款形式不能替代真实服务。该安排存在资金回流和虚抵进项风险，我不能执行或制作凭证，建议立即停止并交由独立法务、税务负责人处理。

BOSS-004 老板私人旅游要求按商务差旅报销

【风险等级】红色：私人行程不得冒充公务；真实商务部分可分拆

项目	样稿处理
1. 业务场景	老板携家属去三亚度假，期间与客户吃过一次饭，要求机票酒店全部按商务考察报销。
2. 核心问题	主要目的、同行人员、商务日程、公私行程分拆、家属受益、招待和差旅证据。
3. 是否违规/结论	⑥私人部分不应处理；伪造行程和替票可能进入⑦。一次客户用餐不能把整个家庭旅游变成公司差旅。能证明的商务增量成本可单独处理；老板和家属私人机酒由个人承担。
4. 正确操作方式	取得逐日行程、参会/拜访证据和同行人员；按实际商务天数、商务人员及增量成本分拆；家属费用剔除；不能让旅行社改开会议费。
5. 会计分录	商务部分借差旅/招待费；私人部分公司已付时借其他应收款—老板；贷银行。最终公司承担时按股东分红或任职薪酬判断。
6. 增值税处理	私人旅游和集体福利/个人消费相关进项不得抵扣；餐饮服务进项法定不得抵扣。
7. 企业所得税处理	私人部分与收入无关不得扣；真实客户宴请按业务招待费双限额。
8. 个人所得税处理	公司替股东及家属承担旅游费可能按红利；若因任职取得则可能工资薪金，需按身份和实质判断。
9. 发票要求	旅行社发票即使开公司也不证明公务；不得把旅游改开“会议费”。
10. 所需支持性资料	出差申请、客户邀请、会议签到、逐日行程、同行人员、订单、发票付款和费用分拆。
11. 风险等级	红色：私人行程不得冒充公务；真实商务部分可分拆
12. 法律法规依据	L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 L02 《中华人民共和国增值税法》 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 L04 《中华人民共和国企业所得税法》 第 8、10 条 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 L05 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 第 27、30、40、43、44、48、54、57 条 相关性合理性、福利费 14%、招待费双限额、广告宣传费限额、劳保和资产边界。 L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） 第 18—21、23、28、32、33—35 条 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。
13. 怎么沟通	与客户吃一顿饭不能覆盖整段家庭旅游。需提供真实商务日程，公司只承担商务人员和商务天数对应的支出，其余由个人结算。

第三部分 法源索引

L01 《中华人民共和国会计法》（2024 年修正） | 第 3、4、5、9、13、14、40—43 条 | 以实际发生经济业务核算；原始凭证须审核；不得伪造、强令造假。 [官方链接](#)

- L02 《中华人民共和国增值税法》 | 第 5、16、19、22、28 条；2026 年 1 月 1 日起施行 | 视同应税交易、扣税凭证、不得抵扣项目和纳税义务时点。 [官方链接](#)
- L03 《中华人民共和国增值税法实施条例》 | 第 20、23—25 条 | 交际应酬属于个人消费；用途改变的进项扣减；混合用途长期资产规则。 [官方链接](#)
- L04 《中华人民共和国企业所得税法》 | 第 8、10 条 | 与取得收入有关且合理的实际支出可扣除；与取得收入无关等项目不得扣除。 [官方链接](#)
- L05 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》 | 第 27、30、40、43、44、48、54、57 条 | 相关性合理性、福利费 14%、招待费双限额、广告宣传费限额、劳保和资产边界。 [官方链接](#)
- L06 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》 | 国家税务总局公告 2018 年第 28 号第 4、7、9、11—18 条 | 真实性、合法性、关联性；无票补换、特殊原因举证、境外凭证和分割单。 [官方链接](#)
- L07 《中华人民共和国发票管理办法》（2023 年修订） | 第 18—21、23、28、32、33—35 条 | 如实开票；不得要求变更品名金额；不合规发票不得报销；禁止虚开。 [官方链接](#)
- L08 《中华人民共和国个人所得税法》及实施条例 | 个税法第 2、9 条；实施条例第 6 条 | 工资薪金、股息红利等所得和扣缴义务按利益归属判断。 [官方链接](#)
- L09 《关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知》 | 财税〔2003〕158 号第 1、2 条 | 公司为个人投资者及相关人员支付非经营消费、购买家庭财产及年末长期借款的个税处理。 [官方链接](#)
- L10 《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》 | 国税函〔2009〕3 号第 3 条 | 食堂补贴、卫生保健、交通住房补贴及非货币福利属于职工福利费范围。 [官方链接](#)
- L11 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》 | 财会〔2014〕8 号第 2、6 条等 | 职工福利、非货币性福利属于短期薪酬，按受益对象计入成本费用。 [官方链接](#)
- L12 《企业会计准则第 4 号——固定资产》 | 第 3、4、6—8 条 | 生产经营持有、使用寿命超过一年且满足确认条件的资产按成本确认；后续支出按条件资本化。 [官方链接](#)
- L13 《企业会计准则第 6 号——无形资产》 | 第 3、4、6、12、17 条 | 可辨认、受控制且利益很可能流入、成本可靠时确认无形资产，否则费用化。 [官方链接](#)
- L14 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订） | 第 21、22、180—182、192 条 | 股东不得滥用权利；董监高忠实勤勉；关联交易应报告审批，不得损害公司。 [官方链接](#)
- L15 “两高”危害税收征管刑事案件司法解释 | 法释〔2024〕4 号第 1、10—13、19、21 条 | 虚列支出、虚抵进项及无业务、有货不符、虚构主体开票的刑事评价和补税从宽因素。 [官方链接](#)
- L16 促销展业赠送礼品个税规定 | 财税〔2011〕50 号、财政部 税务总局公告 2019 年第 74 号 | 随销售附赠等不征个税；随机向外部个人赠礼通常按偶然所得扣缴。 [官方链接](#)

L17 私车公用官方答复（上海税务） | 2024-06-27 答复 | 签订租赁合同并取得租赁发票，业务相关油费、路桥费凭合法凭证可扣除；地区执行需复核。 [官方链接](#)

L18 企业统一工装税前扣除规定 | 国家税务总局公告 2011 年第 34 号第 2 条 | 按工作性质统一制作并要求工作时统一着装的工装可作为合理支出扣除。 [官方链接](#)

第四部分 请审核的五个问题

审核点	你可以重点判断
案例深度	13 项内容是否足以让你在企业中直接处理，还是还需更细的系统/单据步骤
结论力度	“可做、条件、不得扣、红线”的表达是否清晰，是否存在过度保守或过度确定
法条方式	法规名称、文号、条款、核心要求与官方链接是否满足检索需要
案例颗粒度	一题聚焦一个核心冲突是否合适，还是希望把更多变体合并在一题
正式版形式	Word 每题 1—2 页、Excel 一行速查、XMind 按类别和风险定位是否符合使用习惯